

Administração Pública

Unidade 2 Organização dos poderes públicos



Diretor Executivo

DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Gerente Editorial

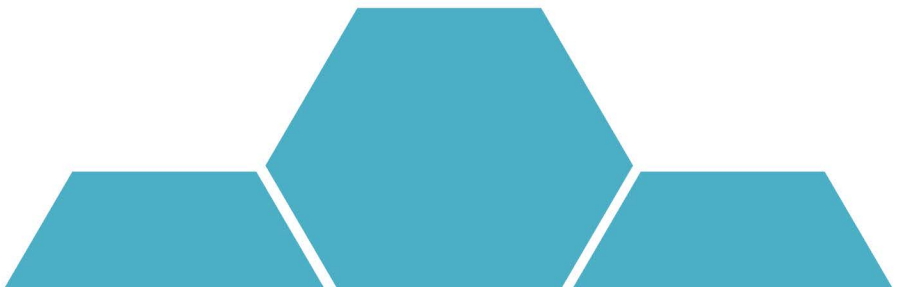
CRISTIANE SILVEIRA CESAR DE OLIVEIRA

Projeto Gráfico

TIAGO DA ROCHA

Autoras

JULIANE MARISE BARBOSA TEIXEIRA



A AUTORA

Juliane Marise Barbosa Teixeira

Olá. Meu nome é Juliane Marise Barbosa Teixeira. Sou Doutoranda em Engenharia da Produção e Sistemas pela (PUCPR) com foco em Engenharia das Organizações, Mestre em Tecnologia e Desenvolvimento do PPGTE na UTFPR, Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela PUCPR, Especialização em Psicopedagogia; Especialista em Pedagogia Empresarial e Educação Corporativa, Especialista em Formação Docente e Tutoria em EaD e possuo MBA em Administração Pública e Gerenciamento de Cidades. Graduada em Letras pela PUCPR e Graduanda em Administração. Atuei como Diretora de EaD e Professora na Faculdade Inspirar. Orientadora do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI SebraePR). Coordenadora da Agência de Inovação da UNINTER, Coordenadora Adjunta do Curso Tecnológico Superior em Gestão Pública, MBA em Administração Pública e Gerência de Cidades e MBA em Marketing Político e Organização de Campanha Eleitoral, além de Especialização em Sustentabilidade e Políticas Públicas na Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica da EGPPJ no Centro Universitário Internacional da UNINTER. Atuei como professora Tutora convidada na Coordenação de Tecnologia na Educação na COTED da UTFPR. Trabalhei quatro anos em Angola como coordenadora de Recursos Humanos em empresa de engenharia com aproximadamente dois mil funcionários e cinco filiais pelo país. Possuo experiência na área de Administração, com ênfase em Gestão Estratégica de Pessoas e Formação Profissional. Sou docente na área de Gestão de Pessoas na administração pública e Gestão da Inovação e Modelos de Gestão. Sou apaixonada pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

Os três poderes	10
O Poder Executivo	11
O Poder Legislativo	13
O Poder Judiciário	15
Governança e governabilidade	17
Governança.....	17
Princípios de governança pública	18
Governabilidade	19
A transparência e as relações entre governança e governabilidade	21
As formas de administração pública	24
Administração patrimonialista	25
Administração burocrática.....	25
Administração gerencial.....	25
Planejamento da administração pública.....	30
O planejamento estratégico segundo a Constituição Federal de 1988 .	31
As organizações privadas e suas competências.....	33
Do Planejamento orçamentário ao Planejamento estratégico	34

UNIDADE

02

INTRODUÇÃO

As áreas de Organização e Gestão fazem parte da edificação da administração pública e são cadeias estruturantes para que a máquina governamental funcione. Sua principal responsabilidade é promover meios para que seja possível arrecadar verbas (orçamento) e distribuí-las em forma de serviços, de acordo com as prioridades da população.

Embora o Estado não seja o principal ator da “ação do fazer” das atividades necessárias para organizar e funcionar o sistema, é dele a incumbência de planejar, disciplinar, fiscalizar e avaliar a prestação dos serviços para a sociedade. Para tanto, ele precisa estar organizado de forma que toda e qualquer ação necessária para esse funcionamento tenha um agente regulador e destino direcionador.

Entendeu? Ao longo desta unidade letiva você vai mergulhar nesse universo!

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem vindo a nossa Unidade 2, e o nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Classificar e compreender os papéis dos Três Poderes.
2. Diferenciar governança de governabilidade.
3. Categorizar as três formas de administração pública.
4. Organizar a estrutura do planejamento da administração pública.

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento?
Ao trabalho!

Os três poderes

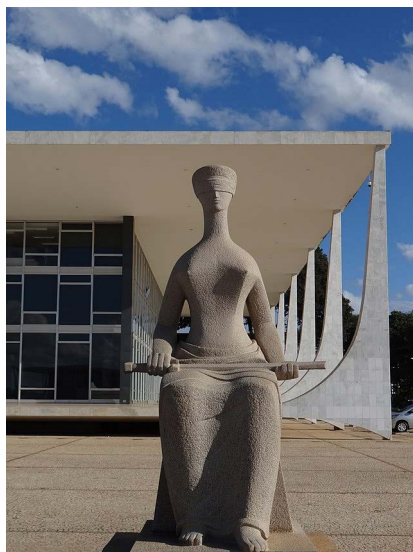


INTRODUÇÃO:

Nesta unidade vamos entender o que é e como funcionam os Três Poderes. Aprenderemos também a diferenciar governança de governabilidade, especificando as três formas de administração pública e por fim, seremos capazes de caracterizar a estrutura do planejamento da administração pública.

A partir da necessidade de dividir a gestão do Estado para maior eficiência, a Constituição Federal de 1988 garantiu para a administração pública uma divisão em três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um deles deve zelar pelo equilíbrio entre os serviços à população, garantindo acima de qualquer prioridade, o desenvolvimento e o pleno ordenamento social.

Figura 1: Praça dos três poderes



Fonte: wikimedia commons

Para que essa divisão funcione, as ações necessárias foram categorizadas como: função típica e função atípica.

A função típica é aquela denominada a partir das ações que dão significado ao objetivo da existência da instituição a qual ela se destina. Já a função atípica, é representada por ações que não estão dentro daquelas denominadas essenciais para justificativa da existência da instituição. Entretanto, é permitida e necessária, para que haja harmonia e concretização entre os objetivos e efetivos dos três poderes.

A seguir vejamos o que é e como funciona cada um deles.

O Poder Executivo

Esse é o poder responsável pela representação da instituição estatal. Dentro das atribuições típicas desse poder, está a atuação da chefia governamental. Por atuação entende-se: administração, elaboração de políticas públicas e a execução de suas estratégias no âmbito que regula (seja ele federal, estadual ou municipal).

Figura 2: O Poder Executivo



Fonte: wikimedia commons

Vejamos na íntegra o que diz a Constituição Federal de 1988:

CAPÍTULO II – Do Poder Executivo , SEÇÃO I – Do Presidente e do Vice-Presidente da República.

Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.

Art. 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á, simultaneamente, no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. (EC no 16/97)

§ 1o A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado.

§ 2o Será considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos.

§ 3o Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até vinte dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos.

§ 4o Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, entre os remanescentes, o de maior votação.

§ 5o Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso.

Art. 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Parágrafo único. Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, esse será declarado vago.

Art. 79. Substituirá o Presidente, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, o Vice-Presidente. Parágrafo único: O Vice-

Presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o Presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais.

Art. 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.

Art. 81. Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga.

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma da lei.

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.

Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. (ECR no 5/94 e EC no 16/97)

Art. 83. O Presidente e o Vice-Presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do País por período superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo. (BRASIL, 2010, p.58-59)

O Poder Legislativo

É o poder responsável por fiscalizar e aprovar todo tramite orçamentário para que seja possível executar as ações previstas para o funcionamento e desenvolvimento do país. A função típica desse poder é como o nome mesmo já sugere, legislar nos tramites de criação, aprovação e até mesmo na rejeição leis que operam a ordem no país. Um exemplo de função atípica desse poder é a gestão de pessoas: ações

como contratações, demissões, pagamentos, organização de férias, entre outros, dos órgãos públicos.

Figura 3: Poder legislativo



Fonte: wikimedia commons

Vejamos como a Constituição Federal de 1988, define o Poder Legislativo: CAPÍTULO I – Do Poder Legislativo, SEÇÃO I – Do Congresso Nacional.

Art. 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.

§ 10 O número total de Deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.

§ 20 Cada Território elegerá quatro Deputados.

Art. 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário.

§ 1º Cada estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com mandato de oito anos.

§ 2º A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços.

§ 3º Cada Senador será eleito com dois suplentes.

Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. (BRASIL, 2010, p.45)

O Poder Judiciário

Esse poder "fecha" a tríade da administração pública. Seu nome já sugere sua ação: julgar o direito em uma aplicação nas ações a serem realizadas em prol do funcionalismo social. É também o responsável por mediar conflitos. Suas funções atípicas giram em torno da constituição de documentos como regimentos internos a favor do ordenamento brasileiro.

Para concluir, vejamos na íntegra como a Constituição Federal de 1988 designa o Poder Judiciário:

CAPÍTULO III – Do Poder Judiciário, SEÇÃO I – Disposições Gerais

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: (EC no 45/2004)

I – o Supremo Tribunal Federal;

II – o Conselho Nacional de Justiça;

III – o Superior Tribunal de Justiça;

IV – os Tribunais Regionais Federais e Juizes Federais;

V – os Tribunais e Juizes do Trabalho;

V–os Tribunais e Juizes Eleitorais;

VI–os Tribunais e Juizes Militares;

VII–os Tribunais e Juizes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

§ 1o O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.

§ 2o O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional. (BRASIL, 2010, p. 63)



ACESSE:

Para ler na íntegra a organização dos três poderes pela Constituição Federal. [Clique aqui.](#)



RESUMINDO:

Neste capítulo você viu como funcionam os três poderes. O judiciário tem como função julgar o direito em uma aplicação nas ações a serem realizadas em prol do funcionalismo social, o legislativo tem como função legislar nos tramites de criação, aprovação e até mesmo na rejeição leis que operam a ordem no país e o executivo é responsável pela atuação da chefia governamental.

Governança e governabilidade



INTRODUÇÃO:

No presente capítulo você identificará a diferença entre governança e governabilidade. Você compreenderá que serviço "público" nada tem de gratuito, ele é remunerado, subsidiado por impostos pagos pela sociedade e que retornam para sociedade em forma de serviços. Você terá a oportunidade de compreender que todas as ações e planejamentos do governo devem ser pensados em prol da eficiência, eficácia e continuidade do serviços públicos e a duração das ações deve ser focada no tempo de sua necessidade e não no tempo de mandato do agente político.

Novamente recorreremos à Constituição Federal de 1988, art. 1º que resinifica os conceitos e reestrutura a forma de perceber o Estado e as funções e competências da Administração Pública sob o tema de Governança e Governabilidade.

O entendimento de governança e a percepção de seus estilos e reflexos nas políticas públicas, conjuntura na organização do estado e na competência gerencial dos recursos e processos necessários para que o sistema de governo opere com competência a favor das reais necessidades da sociedade.

Vejamos a seguir, o desenvolvimento desse entendimento à luz de algumas teorias.

Governança

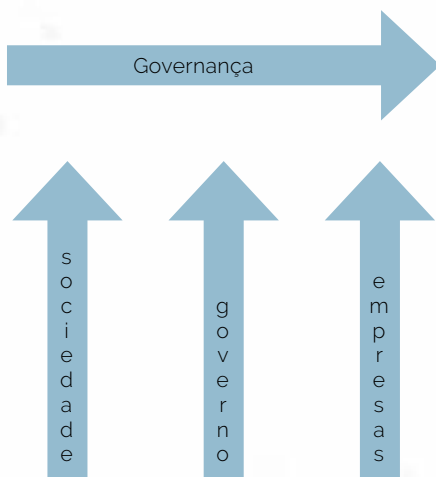
Para contextualizar o significado de Governança usaremos Grindle (2004, p. 525-548):

[...] governança consiste em: distribuição de poder entre instituições de governo, a legitimidade e autoridade dessas instituições, as regras e normas que determinam quem detém poder e como são tomadas as decisões sobre o exercício da autoridade, as relações de responsabilização entre

representantes, cidadãos e agências do Estado, habilidade do governo em fazer políticas, gerir os assuntos administrativos e fiscais do Estado, prover bens e serviços e impacto das instituições e políticas sobre o bem-estar público. (GRINDLE, 2004, P. 525-548)

A governança pública é definida por uma forma de gestão da administração pública que envolve além do próprio governo, a sociedade a qual a gestão se configura e a comunidade empresarial que exerce atividades dentro ou em prol dessa sociedade.

Figura 4: Esquema de integração da Governança



Fonte: Elaborado pela autora (2018).

Essa integração permite à gestão focar seus esforços em prol da eficácia nos resultados almejados, aliando recursos financeiros com capacidades administrativas apontadas às políticas fortes com foco em resultados vantajosos para a sociedade.

Para Ribczuk e Nascimento, (2017, p. 223) é desta forma que "a governança concerne aos meios e processos utilizados para produzir resultados eficazes, o que garante a existência da legitimidade do Estado (...)".

Princípios de governança pública

Os princípios que regem a governança são quatro segundo Kanaane, et.al (2010):

1. As relações éticas.
2. Conformidade em todas as suas dimensões.
3. Transparência.
4. Prestação responsável de contas.

Esses quatro princípios convergem com Banet, por Matias Pereira (2008, p.41) de Ribczuk e Nascimento (2017, p. 223) que explicam a eficácia do serviço público ligada às ações de "liderança, integridade, compromisso (relativo à qualidade pessoal), responsabilidade na prestação de contas, integração e transparência."

Essas associações justificam-se uma vez que entendemos que serviço "público" nada tem de gratuito, ele é remunerado, subsidiado por impostos pagos pela sociedade e que retornam para sociedade em forma de serviços. Então, a sociedade é "cliente" da administração pública.

Governabilidade

Para Governabilidade usaremos a definição de O'Connor (1997 apud Bobbio):

[...] a não governabilidade é produto de uma sobrecarga de problemas aos quais o Estado responde com a expansão de seus serviços e da sua intervenção, até o momento em que, inevitavelmente surge uma crise fiscal. Não governabilidade portanto, é igual a crise fiscal do Estado. (O'CONNOR apud BOBBIO, 1997)

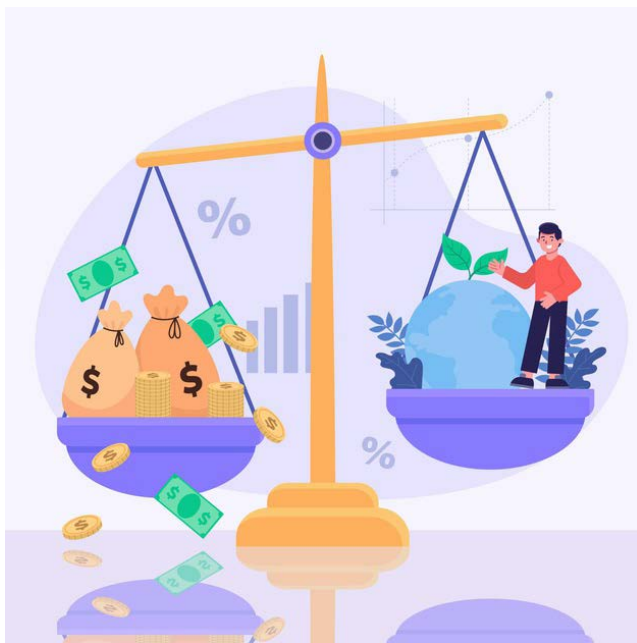
Então, governabilidade é a capacidade do gestor público de balancear as receitas e administrar com saúde financeira a máquina pública. O termo governabilidade é recente no cenário brasileiro, em meados da década de 60 ele passou a transitar não só no meio político, mas também no universo acadêmico brasileiro, inflamado pelos discursos democráticos e de amplitude de direitos sociais.

Ribczuk e Nascimento, (2017, p. 223) resumem o termo como "a governabilidade refere-se às condições políticas, à capacidade e à legitimidade que um governo tem, isto é, está vinculada à ação do governo em si, de governar" e ainda complementam com SANTOS, 1997, p. 342, comparando a dimensão político-estatal no que concerne as "[...] condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o exercício do poder, tais como as características do sistema político, a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema de intermediação de interesses."

Difícil definir uma forma para que a governabilidade aconteça, mas podemos traçar alguns pré-requisitos como:

1. Acima de qualquer interesse ela deve resgatar os princípios fundamentais da administração pública (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência).

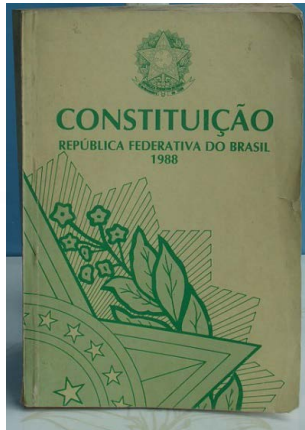
Figura 5: Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência



Fonte: freepik

2. Deve-se levar em conta que a Constituição Federal de 1988 é o regimento de qualquer plano de governo.

Figura 6: Constituição federal de 1988



Fonte: wikimedia commons

3. A máquina pública deve agir em prol da sociedade e não dos interesses pessoais e/ou partidários dos mandatários de poder em exercício de mandato.

Figura 7: Mapa do Brasil: divisão política



Fonte: wikimedia commons

4. Todas as ações e planejamentos devem ser pensados em prol da eficiência, eficácia e continuidade dos serviços públicos. A duração das ações deve ser focada no tempo de sua necessidade e não no tempo de mandato do agente político.

A transparência e as relações entre governança e governabilidade

A transparência nada mais é do que a forma de explicar como, quando e o que está sendo gasto na administração da máquina governamental. Quanto mais clara é a prestação de contas, mais tranquila será a relação entre os agentes políticos e os agentes sociais.

Para Kanaane, Filho e Ferreira, (2010 p.48), além da transparência, faz-se necessário ainda a adoção de posturas mais compromissadas com a assistência social integrando governança corporativa na gestão pública, como:

1. Ambiente administrativo.
2. Administração de riscos.
3. Conformidade e complacência.
4. Monitoramento e relato de avaliação de desempenho.
5. Reponsabilidade em prestação de contas.
6. Conformidade *versus* desempenho.

É certamente, uma visão mais ampla e de expressiva conexão com as reais necessidades sociais e compromisso responsável com uma forma de gestão participativa, comprometida, competente e vinculada aos processos de gestão conforme padrões privados: medir para gerenciar.

Outro autor que traz uma importante definição para a fluidez das relações entre os termos é Araújo (2002):

Accountability é um conceito novo na terminologia ligada à reforma do Estado no Brasil, mas já bastante difundido na literatura internacional, em geral pelos autores de língua inglesa. Não existe uma tradução literal para o português, sendo a mais

próxima “a capacidade de prestar contas” ou “uma capacidade de se fazer transparente”. Entretanto, aqui nos importa mais o significado que está ligado, segundo Frederich Mosher, à responsabilidade objetiva ou obrigação de responder por algo ou a transparência nas ações públicas. (ARAÚJO 2002, p. 17)

Percebemos que essas relações estão muito à frente de apenas prestar contas, elas seguem em frente e atingem principalmente responsabilidades como prestar contas de seus atos enquanto agente público, ser responsável pelos seus resultados e pela máquina pública a qual se destina sua responsabilidade gerencial e principalmente, expor a sociedade ao emprego dos recursos arrecadados em prol dos benefícios da máquina pública.

No quadro abaixo, podemos visualizar as ações de cada uma das terminologias e seus impactos frente a administração pública:

Tabela 1: Impacto da governança e da governabilidade frente à administração pública

GOVERNABILIDADE	GOVERNANÇA
Empodera a governança. Dá legitimidade às decisões dos agentes políticos. Constrói relações sólidas que garantem a continuidade dos projetos nas trocas de governo.	Executa as decisões com base nos projetos. Dá legitimidade às decisões dos agentes políticos. Comprova a assertividade do governo.

Fonte: Elaborado pela autora (2018).



RESUMINDO:

Governança é a forma administrativa adotada pelos governantes para exercer os poderes, designar e captar recursos financeiros e desenhar ações sociais de um país focando seu desenvolvimento e funcionalidade social. Você estudou que governabilidade refere-se às condições políticas, à capacidade e à legitimidade que um governo tem. Ainda, compreendeu que a visão do governo deve evidenciar a conexão com as reais necessidades sociais e o compromisso responsável com uma forma de gestão participativa, comprometida, competente e vinculada aos processos de gestão conforme padrões privados: medir para gerenciar. Por fim, você viu que o Estado é o único responsável pelos seus resultados.

As formas de administração pública



INTRODUÇÃO:

Neste capítulo você verá que a ideia de sistemas integrados de gestão são parte da composição em igualdade de todos os fatores relativos ao desenvolvimento do trabalho e suas necessidades. Observará ainda, que integra-se com igual importância: a tecnologia, o mercado, a remuneração, a motivação, a sensação de pertencimento, a satisfação humana e ainda mais. A partir dessa diretriz, você verá como fica claro o quão importante é a figura do colaborador para o desenvolvimento do negócio ou serviço, seja ele público ou privado. Será apresentado um breve histórico da evolução da administração pública no Brasil desde o modelo patrimonialista, passando pelas particularidades da administração burocrática até chegar ao modelo gerencial. Logo após, será feito um embasamento em termos dos conceitos de liderança relacionados às definições de poder e chefia. Para finalizar será abordada a temática desse estudo: a liderança na gestão pública. Diante disso, esse capítulo tem por objetivo apresentar a modernização sofrida pela gestão pública no Brasil e discutir o papel da liderança na sincronia do desempenho das equipes de colaboradores.

Qual a principal razão do descrédito e desvalorização do serviço prestado por um servidor público? Segundo Moller (1992):

O sucesso de uma organização depende, fundamentalmente, do nível da qualidade dos seus serviços. A qualidade do desempenho é orientada por padrões diferentes como pode ser percebido de modo diverso, dependendo da situação e da referência que tem o cliente para avaliar a qualidade. (MOLLER, 1992, p.14)

Esse retrato é baseado na forma como a gestão do Brasil foi desenhada, transitando ora pela administração patrimonialista, ora pela administração burocrática e pela administração gerencial.

Administração patrimonialista

Conhecido pelo mais antigo modelo de administração pública, esteve presente no Brasil até 1889. Suas características são: poder soberano e os servidores estão diretamente ligados à realza, não é preciso formação ou qualificação, mas sim empatia e interesse do rei para que um indivíduo se torne um servidor do Governo. Nesse modelo, não é claro o que é patrimônio público ou o que é patrimônio privado. Havia a presença constante das interferências do nepotismo e da corrupção. (Teixeira e Ribeiro, 2017).

Administração burocrática

De caráter estrutural, o um modelo burocrático organizacional caracteriza-se pela burocratização e pelo autoritarismo patriarcal e patrimonialista. Esse modelo firmou-se como um modelo básico entre a maioria das organizações no século XX, principalmente por estar se desenvolvendo na era industrial. Marcada pela criação do funcionalismo público, onde o poder designado ao funcionário estava diretamente ligado ao cargo ocupado e não à pessoa designada.

Nesse modelo, a especialização e o treinamento profissional são fatores dispensáveis, privilegiando a eficiência e a qualidade adotada por padrões universais em todas as ações das organizações sejam elas, internas ou externas.

Suas principais características são: Separação entre propriedade e administração, caráter legal das normas e regulamentos das instituições, hierarquia da autoridade, impessoalidade das relações, rotinas e procedimentos padronizados, competência técnica e meritocracia (Teixeira e Ribeiro, 2017).

Administração gerencial

Modelo pensado para que o Estado dirigisse seus esforços para a conservação e desempenho de serviços para a sociedade. É também característico desse modelo, a aplicação de ferramentas administrativas

usuais na administração privada adaptadas aos setores públicos, principalmente pelas metas de eficiência e qualidade nos serviços.

Nesse modelo, podemos identificar os movimentos de terceirização e privatização de serviços. No Brasil, o processo começou a ser desenhado a partir de 1990 com o Governo do então Presidente Fernando Collor de Mello e foi em meados de 1995 já com Fernando Henrique Cardoso, que se consolidam as principais mudanças do modelo administrativo do Estado impulsionadas pelo poder da globalização, das correntes financeiras de crédito e da competitividade.

O país precisava se tornar mais eficiente e de resposta mais rápida. O modelo burocrático, mesmo tendo a intensão de normatizar e moralizar a administração pública causou entraves fatais na qualidade de serviço da administração pública brasileira.

É também, esse modelo de administração gerencial que ampliou a participação da sociedade, tendo o art. 37, parágrafo 3, da Constituição Federal de 1988, com redação determinada pela Emenda Constitucional (EC) 19/1998, estabelecendo que "A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta". É no modelo gerencial que começamos a perceber as estratégias administrativas. (Teixeira e Ribeiro, 2017).

Figura 8: Modelo gerencial onde os fatos se encaixam como uma engrenagem



Fonte: wikimedia commons

Nas últimas décadas do século XX, iniciou-se um movimento global para discutir o modelo de gestão adotado pelos governos, tendo como propósito mudanças no gerenciamento da administração pública, construindo gradativamente organizações mais estruturadas e voltadas

para resultados. Face a essas mudanças, as organizações têm buscado investir em capital intelectual, pois o mesmo é visto como bem precioso que representará a melhoria de serviços prestados para a sociedade.

Conforme Corbari (2004), na tentativa de acompanhar as transformações ocorridas em todo o mundo nas últimas décadas, principalmente no tocante ao desenvolvimento tecnológico e à globalização econômica, o poder público alterou substancialmente seu modelo de gestão de uma "Administração Pública Burocrática para Administração Gerencial". Para a autora, "o primeiro enfatiza os procedimentos e tem como foco o controle das atividades, o segundo prioriza a redução de custos e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão".

Nesse processo de estruturação, as organizações passam a necessitar de gestores mais autônomos, com maior iniciativa e responsabilidade, com perfil bem diferente do exigido até então, baseado na obediência e na submissão. Ao se vincular a esse novo perfil, o Estado passa a requerer novos sistemas de gestão, capazes de respostas mais efetivas às necessidades desta nova etapa da administração pública. Como implicação, registram-se duras críticas aos modelos prevalentes de administração pública, assim como a intensa mobilização política ideológica para a construção e legitimação de um novo modelo de gestão pública, baseado em conceitos mais modernos, tais como inovação gerencial, autonomia administrativa, descentralização e delegação de autoridade (Bresser Pereira, 1997).

Nesse contexto, desenvolver a liderança surge como importante estratégia nas organizações públicas para que se possa garantir melhor qualidade dos produtos e serviços gerados. Com o aumento da complexidade e do nível de mudanças no ambiente organizacional, vêm sendo exigidas lideranças experientes e hábeis para lidar com as oportunidades, ameaças e os conflitos organizacionais. Além disso, naquelas organizações cujos processos decisórios passaram a ocorrer desde os níveis mais baixos da hierarquia, lideranças são requeridas em todos os níveis da estrutura, devendo todas elas estar informadas sobre as questões estratégicas do negócio (Bernthal e Wellins, 2006).

A gestão pública no Brasil é um assunto recente com origens históricas que remontam ao período da transferência da família real de Portugal para o Brasil.

Nesse período, marcado pelo patrimonialismo caracterizado pela dificuldade de distinção entre os interesses públicos e privados, tiveram início as primeiras formas de organização governamental no país (Marini, 2004). Nessa época, a administração era simples, haviam poucos órgãos e muita abrangência, cabendo ao Estado a responsabilidade da oferta de emprego. A insuficiência de critérios e métodos científicos de gestão e a centralização marcaram a condução dos negócios governamentais (Marini, 2004).

O surgimento de um modelo que propusesse uma reforma neste tipo de regime teve a influência de três grandes nomes para a Administração de acordo com Marini (2004):

- Woodrow Wilson, presidente norte-americano e suas propostas de estruturação da administração pública e separação entre política e administração.
- Frederick Taylor, engenheiro norte-americano e sua preocupação com a produtividade e eficiência na realização das atividades.
- Max Weber, sociólogo alemão estudioso dos tipos de sociedade e das formas de exercício da autoridade que desenvolveu o modelo burocrático com base nas características de formalidade, impessoalidade, legalidade, especialização, profissionalismo, entre outras.

De acordo com Lescura et.al (2010) é possível identificar três momentos pelos quais a administração pública brasileira passou: a Administração Patrimonialista anterior a 1937, a Administração Burocrática, entre 1937 e 1995 e a Administração Gerencial após 1995 até o presente. A evolução desses modelos foi gradual e não excludente, percebendo-se ainda hoje as três influências na administração pública.

**SAIBA MAIS:**

Para ler na íntegra a organização dos três poderes pela Constituição Federal. [Clique aqui.](#)

**RESUMINDO:**

Neste capítulo estudamos que a gestão pública no Brasil é um assunto recente com origens históricas que remontam ao período da transferência da família real de Portugal para o Brasil. Ainda, você estudou que a ideia de sistemas integrados de gestão são parte da composição em igualdade de todos os fatores relativos ao desenvolvimento do trabalho e suas necessidades. Compreendeu que integram-se com igual importância: a tecnologia, o mercado, a remuneração, a motivação, a sensação de pertencimento, a satisfação humana e ainda mais, Entendeu o quão importante é a figura do colaborador para o desenvolvimento do negócio ou serviço, seja ele público ou privado. Você aprendeu que há três momentos pelos quais a administração pública brasileira passou: a Administração Patrimonialista anterior a 1937, a Administração Burocrática, entre 1937 e 1995 e a Administração Gerencial após 1995 até o presente.

Planejamento da administração pública



INTRODUÇÃO:

Neste capítulo abordaremos a forma de administração burocrática e você irá aprender que o planejamento público é basicamente operacionalizado a partir do planejamento orçamentário. Por outro lado, você compreenderá que, com a organização estratégica das empresas privadas, o planejamento vai além do orçamento, visando o desenvolvimento global da organização. Você entenderá ainda que as empresas (e o país pode ser considerado uma grande e complexa empresa) ao se planejarem, percebem quais são as suas forças, mas também quais são as oportunidades de melhoria.

Para McClelland (1973), as necessidades ocorrem “independentemente do gênero, cultura ou idade”, mas são aprendidas durante a trajetória de vida, por meio da “experiência”. Tomando como base seus estudos, o desafio é uma ação que exige muito, implica em deixar a zona de conforto, ou seja, a necessidade de segurança da pirâmide de Maslow, mas que pode ser realizada com riscos calculados e planejamento.

Figura 9 – Pirâmide de Maslow: hierarquia das necessidades



Fonte: wikimedia commons

Quando estuda o Planejamento Estratégico da organização, o líder tem que estar focado sem perder de vista a missão, a visão e os valores da organização. O planejamento é a alma do negócio, para que se possa estar continuamente se desafiando como forma de buscar o sucesso. Dessa forma, volta-se a enfatizar a necessidade das empresas investirem em seus gestores, para que esses possam influenciar seus liderados.

O poder tem essa capacidade. Deste modo, o poder será positivo desde que o "controle", seja visto como algo motivador e incentivador. Que o líder dê oportunidade aos seus liderados de contribuírem na execução das atividades e não o mero poder de exigir devido ao cargo que ocupa. (Teixeira e Ribeiro, 2017).

O planejamento estratégico segundo a Constituição Federal de 1988

Pensando em planejamento estratégico quais seriam a missão, a visão e os valores da República Federativa do Brasil? Esta resposta encontra-se na Constituição Federal de 1988:

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais à liberdade, à segurança, ao bem-estar, ao desenvolvimento, à igualdade e à justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte. (BRASIL, 2010)

Não há muito o que discorrer sobre este tema, porque no preâmbulo da Constituição Federal acima transcrito encontra-se bem claro quem é o nosso país e quais os objetivos estratégicos que se pretende alcançar.

A Constituição Federal abraça todos os que estiverem de acordo com as legislações no território nacional, mas aqueles que exercem cargos públicos terão como diferencial fazer com que os que estão dentro

do território brasileiro cumpram com os diversos capítulos e artigos da Constituição e demais legislações esparsas (Teixeira e Ribeiro, 2017).

Um exemplo seria o do “Sistema Judiciário Brasileiro: Organização e Competências”:

O Poder Judiciário é regulado pela Constituição Federal nos seus artigos 92 a 126. Ele é constituído de diversos órgãos, com o Supremo Tribunal Federal (STF) no topo. O STF tem como função principal zelar pelo cumprimento da Constituição. Abaixo dele está o Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por fazer uma interpretação uniforme da legislação federal.

No sistema Judiciário brasileiro, há órgãos que funcionam no âmbito da União e dos estados, incluindo o Distrito Federal e Territórios. No campo da União, o Poder Judiciário conta com as seguintes unidades: a Justiça Federal (comum), incluindo os juizados especiais federais e a Justiça Especializada – composta pela Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.

A organização da Justiça Estadual, que inclui os juizados especiais cíveis e criminais, é de competência de cada um dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, onde se localiza a capital do país.

Tanto na Justiça da União como na Justiça dos estados, os juizados especiais são competentes para julgar causas de menor potencial ofensivo e de pequeno valor econômico. (BRASIL, 2010)

Desta forma, podemos concluir que as competências do Estado e no caso em questão o Brasil, já estão devidamente estabelecidas por meio da Constituição Federal, que faz surgir novos ordenamentos legais em consonância com as necessidades para que se possa cumprir com os objetivos estabelecidos.

As organizações privadas e suas competências

Conforme verificamos no item anterior, o Brasil tem muito bem definido seu planejamento estratégico assim como as suas competências. Da mesma forma, as organizações necessitam definir a sua, pois como será possível exigir dos profissionais os comportamentos e entrega das tarefas que lhe são atribuídos, se não estiver bem claro o que se espera deles?

As organizações somente poderão definir o que esperam de seus profissionais depois de ter estabelecido a sua missão, visão e valores e, concomitantemente, estabelecer o seu planejamento estratégico.

Os conceitos básicos de MISSÃO que é a razão de ser, são a VISÃO do que pretende ser em um determinado período e os VALORES que são os princípios éticos da organização. Assim esses três princípios são de extrema importância para a construção do Planejamento Estratégico da empresa.

As organizações, ao se planejarem, vão descobrir quais são os seus pontos fortes, mas também quais são as oportunidades de melhoria. Ao conseguir expor o que pretende com a sua organização, no presente e no futuro, é possível estabelecer metas e objetivos a serem alcançados. Nessa caminhada estarão presentes os seus profissionais, que são as pessoas da organização. A cada uma delas será determinada uma tarefa. Assim, é preciso fazer a descrição das atividades que serão necessárias e quais habilidades os profissionais terão que ter.

Figura 10 – Atendimento em posto público de saúde



Fonte: wikimedia commons

Do Planejamento orçamentário ao Planejamento estratégico

Na forma de administração burocrática, aprendemos que o planejamento público é basicamente operacionalizado a partir do planejamento orçamentário. Já com a organização estratégica das empresas privadas, vimos que o planejamento vai além do orçamento, ele visa o desenvolvimento global da empresa. As empresas (e o país pode ser considerado uma grande e complexa empresa) ao se planejarem, percebem quais são os seus pontos fortes, mas também quais são as oportunidades de melhoria. O orçamento ainda é a base para o planejamento, mas não deve ser a única.

A Constituição Federal de 1988 no Cap. II, título VI já prevê essa base de planejamento, mas nessa mesma linha, em 2000 foi criada a Lei Complementar nº 101, que trata da responsabilidade fiscal que prevê punição às infrações ao erário público forçando indiretamente os gestores públicos a planejar e principalmente validar a real aplicação do orçamento público. Observe a Lei Complementar 101 de 2000:

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para responsabilidade na gestão fiscal, com amparo do Capítulo II do Título VI da Constituição Federal de 1988.

§1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas. (BRASIL, 2000)

É considerado nesta lei todo e qualquer tipo de planejamento seja ele com objetivos a curto, médio ou longo prazo. Se estamos falando de lei, logo, acionamos as ações típicas do Poder Executivo que de forma sistêmica observa a forma em que está sendo empregado o orçamento com vistas à vertente econômica eficaz e efetiva do objeto planejado.

Para que o planejamento estratégico da administração pública funcionasse com efetividade, ao longo da sua implantação e cobrança,

foram sendo criadas leis que ajudariam e apoiariam os gestores e balizariam os poderes na organização e no controle das metas.

Uma delas é a Lei Federal nº 9637 de 15 de maio de 1998 que delega ao Terceiro Setor a execução de políticas setoriais como: Educação, saúde, cultura e pesquisa científica (Bresser Pereira, 2008).

Outra lei relevante é a Lei nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, que regulamenta as parcerias entre empresas públicas e empresas privadas, que movimentou principalmente serviços de infraestrutura.

Mas mesmo com essa abertura legalizada, algumas diretrizes entre essa parceria (público-privada) são relevantes e estão descritas pela Lei Federal nº11.074/04:

Art. 4 Na contratação de parceria público-privada serão observadas as seguintes diretrizes:

- I. Eficiência no cumprimento das missões de Estado e no emprego dos recursos da sociedade.
- II. Respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos entes privados incumbidos da sua execução.
- III. Indelegabilidade das funções de regulação jurisdicional do exercício do poder de polícia e das outras atividades executivas de estado.
- IV. Responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias.
- V. Transparência dos procedimentos e das decisões.
- VI. Repartição objetiva dos riscos entre as partes.
- VII. Sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos de parceria. (BRASIL, 2004)

Ou seja, fica claro que mesmo sendo a parceria uma empresa ou serviço público, deverão ser observados todos os padrões de sustentabilidade, risco e a qualidade dos serviços prestados.

As Parcerias Público-Privadas (PPP) constituem um modelo de financiamento e/ou de concessão no qual o investidor privado divide com o poder público os riscos de um investimento. No Brasil, identifica-se a adoção de parcerias entre o setor público e o setor privado sobretudo através dos regimes de concessão de serviços públicos. Entretanto, a regulamentação das parcerias público-privadas só veio a acontecer mais recentemente, através da Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004, sancionada pelo presidente Luís Inácio da Silva, que ficou conhecida como “Lei das PPPs”.

A definição das parcerias público-privadas confunde-se ora com concessão, ora com *project finance*, sendo ainda usada para designar toda atividade que envolva parceiros públicos e privados. Por essa razão, denominou-se, genericamente, parcerias público-privadas (PPP) um tipo de operação de financiamento que busca novas formas de fomentar investimentos, sobretudo em infraestrutura, sem comprometer os recursos públicos.

Em geral, as parcerias público-privadas surgiram no âmbito das reformas do Estado ocorridas nas duas últimas décadas do século XX, que restringiram a presença do Estado, fosse por falta de recursos ou por necessidade de composição de superávit fiscal. Os setores em que as parcerias público-privadas proliferaram foram, em geral, os de saúde, transportes, educação e de habitação, embora existam parcerias público-privadas voltadas para projetos de abrigos públicos, aeroportos, infraestruturas turísticas e energéticas.

Esse novo padrão de financiamento disseminou-se no Reino Unido, no final do século passado, quando a necessidade de novos investimentos esbarrou nos limites fiscais de um projeto de Estado liberal. Sem que houvesse a possibilidade de oferecer garantias reais exigidas pela legislação bancária e sem o aval do Tesouro Nacional, os novos agentes econômicos que passaram a atuar no setor de infraestrutura buscaram um novo modelo de financiamento calcado exclusivamente no fluxo de caixa do projeto, conhecido como *project finance*.

As parcerias público-privadas, no seu conceito restrito, expandiram-se com sucesso nos países de herança anglo-saxônica, constituindo

um estágio intermediário entre a concessão de serviços públicos e a privatização. A Irlanda representou um caso paradigmático. Como nesse país havia necessidade da realização de pesados investimentos em infraestrutura, o National Development Plan (NDP) de 2000 a 2006 identificou as parcerias público-privadas como um componente necessário para promover o crescimento da economia, objetivo alcançado até a crise de 2008. O uso das parcerias público-privadas na Irlanda envolveu, entre outros aspectos, o compartilhamento de risco com o setor privado, a redução do prazo para a implantação dos empreendimentos, o estímulo à introdução de inovações, modernizações e melhorias por parte do setor privado, a possibilidade de realização de um maior número de projetos, a liberação de recursos públicos para outros projetos prioritários sem condições de retorno financeiro e sem capacidade de serem realizados por meio das parcerias público-privadas e a qualidade da operação e da manutenção dos serviços concedidos por longo prazo.

Além do Reino Unido, a Irlanda, Portugal, Hungria, Eslovênia, República Tcheca e a França são exemplos de países europeus que utilizaram modelos de parcerias público-privadas para investimentos em infraestrutura. Na América Latina, o Chile, a Argentina, o Peru, o México e o Brasil utilizaram parcerias público-privadas também em virtude da necessidade de contenção dos gastos públicos, particularmente depois de que os acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional (FMI), além de leis domésticas de responsabilidade fiscal, terem restringido a capacidade de investimento dos Estados, em todas as suas instâncias.

As definições e características das parcerias público-privadas apresentam significativas diferenças de acordo com os países onde são aplicadas. Essa diversidade é oriunda das especificidades culturais e da legislação, não havendo, pois, um único padrão para a aplicação das parcerias público-privadas. Em alguns países, esse novo padrão sequer foi estimulado, como é caso dos escandinavos, onde por vezes se considerou que os investimentos em infraestrutura deveriam ser realizados pelo setor público, suportados por tributação com prioridades definidas pelas comunidades afetadas. Em outros lugares, seu uso é mais local que nacional.

No Brasil, tal como em outros países, a definição de parcerias público-privadas abrange o que já está regulado como concessão e o que está associado ao processo de licitação privatizado através de consultorias. A parceria público-privada é ainda um conceito em formação no Brasil e aqui, diferentemente de outros países, prevalece a decisão colegiada e a aprovação via Legislativo, ao invés de emanar do Executivo. Assim, comparações internacionais devem ser vistas com cautela em função de cada país, de sua legislação e de sua cultura. Quaisquer que sejam as perspectivas, as parcerias público-privadas não serão o principal meio de financiamento dos investimentos em infraestrutura, por sua complexidade de licitação e pelos seus custos.

As parcerias público-privadas são uma alternativa possível para a realização de empreendimentos de infraestrutura social ou estrategicamente prioritários, com retorno financeiro desconhecido ou de baixa expectativa, em um contexto de restrição à realização de gastos públicos. No Brasil, o interesse recente pela utilização de arranjos de parcerias público-privadas, em seu sentido mais estrito, foi despertado pelos limites do gasto público e pelo sucesso da experiência internacional. No plano doméstico, alguns casos bem-sucedidos, com pequena monta de recursos, permitiram que se vislumbassem possibilidades de aplicação em grandes obras de infraestrutura, como estradas e geração de energia, bem como em projetos de desenvolvimento urbano no sistema viário, no saneamento, na instalação de equipamentos públicos e na habitação. As parcerias público-privadas envolvem, por um lado, a utilização de recursos privados para que o Estado atinja seus objetivos e, por outro, permite que o setor privado realize negócios em atividades cuja natureza sempre foi mais afeita, exclusivamente, ao setor público. O mecanismo catalisador da parceria é a garantia prestada pelo setor público ao setor privado sobre suas possibilidades de retorno.

O Brasil já teve, em épocas antigas e recentes, práticas que poderiam ser definidas como parcerias público-privadas, em uma concepção abrangente. Operações como, por exemplo, a da usina hidrelétrica de Itaipu, envolvendo parceria internacional e a da hidrelétrica de Machadinho, em que os demandantes de energia receberam o arrendamento da usina no lugar de um contrato de garantia firme de

compra da energia (power purchase agreement), poderiam ser vistas como parcerias público-privadas. Atualmente, no âmbito federal, os ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão, dos Transportes, das Cidades e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior vêm se interessando pelas parcerias público-privadas e suas possibilidades de aplicação. Localmente, novas propostas e projetos de alteração legislativa afetaram a maneira como os investimentos em infraestrutura são realizados. A possibilidade de atração de capitais privados em um cenário de escassez de recursos públicos viabiliza a realização de investimentos e permite a redução de gargalos da infraestrutura econômica. Interfere também, na própria estruturação do financiamento que será demandado ao mercado de capitais e a investidores institucionais.

A legislação brasileira voltada para dar anteparo e regular as diversas iniciativas de parceria entre o setor público e o setor privado buscou acompanhar a necessidade da realização dos investimentos ao longo dos anos e os projetos mais ou menos liberais que se alternaram no decorrer de vários governos. Foi nesse contexto que surgiu o Programa Nacional de Desestatização (PND), instituído pela Lei nº. 8.031, de 12 de abril de 1990, durante o governo Fernando Collor de Mello, cujo conceito pode ser entendido como abrangendo iniciativas desde a venda de ativos (chamada de privatização) até a instrumentalização de operações nas quais o Estado se afastaria de atividades até então exclusivamente por ele realizadas, passando sua operação à iniciativa privada. Essa experiência foi valiosa para a escolha de modelos de parcerias público-privadas, pois exigiu o respeito a processos licitatórios e a diluição de responsabilidades por órgãos colegiados, permitindo o estabelecimento de critérios que deveriam ser utilizados pelos responsáveis. O tipo de aparato regulatório existente permitiu maior transparência perante a sociedade e a defesa consistente em questionamentos em juízo.

Visando fomentar a iniciativa privada e a celebração de parcerias, o Governo Federal editou várias leis, entre as quais ressalta a Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, que instituiu normas para licitações e contratos da Administração Pública. Além dessa, a Lei nº. 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e a Lei nº. 9.074 de 7 de julho de 1995

que estabeleceu normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos. Assim, desde meados da década de 90, que o Estado brasileiro vem definindo, de forma mais clara, a transferência de atividades para entes privados, preconizando que quase toda parceria público-privada viesse a ocorrer no âmbito das concessões. Entretanto, o modelo de formação de sociedades privadas de propósito específico, como as concessionárias de serviços públicos, que podem acessar os mercados financeiros e de capitais, permitiu avanços após o esgotamento da capacidade de investimento e de endividamento do setor público.

Esse modelo seria consagrado com a já mencionada Lei nº. 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que determina que o vencedor da concorrência pública constitua Sociedade de Propósito Específico (SPE), a qual fará parte do contrato de parceria público-privada, juntamente com o parceiro público, e que executará, por si, a exploração do serviço público delegado, sendo-lhe vedada a prática de quaisquer outras atividades não as relacionadas. Apesar de geralmente adotarem as formas de sociedades anônimas de capital fechado, como consórcio ou sociedades limitadas, as sociedades de propósito específico podem ser constituídas sob quaisquer dos tipos societários previstos no Código Civil.

Posteriormente, em 4 de março de 2005, o Decreto nº. 5385/05 regulou o órgão responsável pelas parcerias público-privadas federais criando um Comitê Gestor (CGP). O comitê gestor guarda semelhança com outros órgãos de gestão colegiada existentes no Executivo brasileiro e é composto por representantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é o órgão coordenador e responsável pelo exame de mérito do projeto do Ministério da Fazenda, que tem a atribuição de examinar a viabilidade fiscal da operação e da Casa Civil da Presidência da República, podendo haver convite a órgão da área específica. As decisões deverão ser tomadas por consenso e não podem suportar contestações nos escalões inferiores do serviço público. O Comitê Gestor CGP emitirá resoluções sobre diversas matérias, como a definição dos serviços prioritários em regime de parceria público-privada, aprovar o plano de parcerias público-privadas (PLP), disciplinar os procedimentos para contratação de parcerias público-privadas, autorizar a abertura do processo licitatório e aprovar

o edital, bem como apreciar os relatórios de execução dos contratos e prestar contas ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União.

Por sua vez, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vem sendo instado a ter uma participação expressiva na provisão de fontes e mesmo na estruturação dessas operações. Por outro lado, o acompanhamento e a fiscalização de cada licitação ficarão a cargo dos ministérios e agências reguladoras pertinentes.

Não obstante os avanços já obtidos, existem obstáculos para a realização de importantes investimentos em infraestrutura, grande parte deles, inclusive, com dificuldades de auto sustentação. Embora o Plano Plurianual (PPA), em suas diversas versões, demonstre que o governo está atento a esses aspectos e a parceria público-privada venha sendo apontada como um caminho viável para que os investimentos prioritários ocorram, é na execução de ações, como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que aparecem os empecilhos jurídicos da contratação.

Fora da esfera federal, o primeiro estado a legislar sobre as parcerias público-privadas foi Minas Gerais (Lei nº. 14.686, de 16 de dezembro de 2003), seguido por Santa Catarina (Lei nº. 12.930, de 4 de fevereiro de 2004), São Paulo (Lei nº. 11.688, de 19 de maio de 2004), Goiás (Lei nº. 14.910, de 11 de agosto de 2004) e Bahia (Lei nº. 9.290 de 27 de dezembro de 2004). Entretanto, depois da promulgação da Lei nº. 11.079/2004, muitos outros estados já criaram leis acerca das parcerias público-privadas.

A discussão sobre a pertinência ou não das parcerias público-privadas deve ser travada entre duas visões diferentes de Estado e é essa a perspectiva estratégica que falta no estudo de seus instrumentos táticos. A lei brasileira de parcerias público-privadas traz o investimento público, através das concessões, para o campo das relações empresariais em SPEs, no acesso a controle por bancos (step-in rights) através de instrumentos de mercado, na utilização da emissão de valores mobiliários a serem subscritos por investidores institucionais em mercado de capitais e no uso de múltiplas fontes através de consórcios de bancos para diluição de risco, com acesso direto aos empenhos públicos.

Na visão da lei, o estratégico é definido pelo Estado (regulação e fiscalização incluídas) para que se possa “precificar” os custos e toda a operacionalização, que se dará através de empresas privadas. Nesse contexto, a parceria público-privada não é uma novidade, mas uma sofisticação da síntese buscada pela sociedade brasileira entre um Estado forte e um Estado liberal. A discussão passa também sobre a parceria público-privada patrocinada, cuja origem é da França, que tem receita própria do projeto e contrapartida do Estado e a parceria público-privada administrativa, cuja origem é anglo-saxônica, portanto, estranha juridicamente para o Brasil e que não tem receita própria. As duas modalidades exigem diferentes sistemas de medição de eficiência e de controle de metas contratadas.



SAIBA MAIS:

Quer se aprofundar nesse tema? Recomendamos a leitura da seguinte fonte de consulta e aprofundamento, o artigo: “Governança, governabilidade, accountability e gestão pública: critérios de conceituação e aferição de requisitos de legitimidade, [Clique aqui](#), e também para saber mais sobre parceria público-privada, [Clique aqui](#).”



INTRODUÇÃO:

Nesse capítulo você pode compreender que na forma de administração burocrática, o planejamento público é basicamente operacionalizado a partir do planejamento orçamentário. Já com a organização estratégica das empresas privadas vimos que o planejamento vai além do orçamento, ele visa o desenvolvimento global da organização. Você viu que as empresas, assim como um país se planejam percebendo quais são seus pontos fortes e também quais são as oportunidades de melhoria. Na forma de administração burocrática, aprendemos que o planejamento público é basicamente operacionalizado a partir do planejamento orçamentário. Já com a organização estratégica das empresas privadas vimos que o planejamento vai além do orçamento, ele visa o desenvolvimento global da organização. Desta forma, podemos concluir que as competências do Estado e no caso em questão o Brasil, já estão devidamente estabelecidas por meio da Constituição Federal, que faz surgir novos ordenamentos legais em consonância com as necessidades para que se possa cumprir com os objetivos estabelecidos. Além disso, falamos amplamente das parcerias público-privadas no contexto nacional e internacional. Você pode compreender que os conceitos básicos de MISSÃO que é a razão de ser, são a VISÃO do que pretende ser em um determinado período e os VALORES que são os princípios éticos da organização.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, V. de C. **A conceituação de governabilidade e governança, da sua relação entre si e com o conjunto da reforma do Estado e do seu aparelho**. Brasília: ENAP, 2002.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal, 2010.

GRINDLE, Merilee. Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, v. 17, n. 4, p. 525-548, 2004.

KANAANE, R. FILHO A. F. FERREIRA, M. G. **Gestão Pública: Planejamento, Processos e sistemas de Informações e Pessoas**. Atlas, São Paulo, 2010.

MCCLELLAND, D. C., WATSON, R. I. **Power motivation and risk-taking behavior**. 1973. <https://bit.ly/3mQbiXC>

OLIVEIRA, D. P. R. **Administração Pública**. Foco na otimização do modelo administrativo. São Paulo: Atlas, 2014.

RIBCZUK, P. e NASCIMENTO A. R. **Governança, governabilidade, accountability e gestão pública**: critérios de conceituação e aferição de requisitos de legitimidade. *Revista Direito Mackenzie*, v. 9, n. 2, p. 218-237.

SANTOS, M. H. de C. **Governabilidade, governança e democracia: Criação da Capacidade Governativa e Relações Executivo-Legislativo no Brasil Pós-Constituinte**. DADOS – Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, p. 335-376. 1997.

TEIXEIRA, Juliane Marise Barbosa; RIBEIRO, Maria Tereza Ferrabule. **Gestão de pessoas na administração pública**: teorias e conceitos. Curitiba: Intersaberes, 2017.

